



המוסד לביטוח לאומי
הלשכה המשפטית

יפו 217 ת.ד. 36555
ירושלים
טלפון: 02-6709358
מיקוד: 9136001
פקס: 02-6510010

19 נובמבר 2024
יח' חשוון תשפ"ה

(תיק 1717-י-1)

אל: המנהל הכללי
חברי המנהלה
דובר המוסד

הנדון: צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'2), התשפ"ה – 2025

מובא בזאת, לאישור המנהלה, תיקון החקיקה בצו שבנדון כדלקמן:

כ-368,000 מבוטחים זכאים כיום לגמלת סיעוד הניתנת בהתאם לתנאי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) כקצבה כספית או באמצעות שעות טיפול ביתי, לסיוע בפעולות היום יום ובניהול משק הבית וכן השגחה או שירותים נוספים הקבועים בסל השירותים שבלוח ח'2 בחוק.

גמלת הסיעוד ניתנת כחלופה למעבר למוסד סיעודי או בית אבות, והיא מאפשרת לזכאי להנות מהטיפול לו הוא זקוק, מבלי לצאת מחיק ביתו, משפחתו או קהילתו. לוח ח'2 קובע את רשימת השירותים והמוצרים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד וכן את שווים (ביחידות שירות). בין היתר, רשאי הזכאי להמיר את זכאותו לשעות טיפול- לשירותים חלופיים כגון מרכז יום, מנוי חודשי לשירותי השגחה, שרותי כביסה ומוצרי ספיגה.

כמו כן, החל משנת 2021 במסגרת הוראת שעה שנקבעה לתקופה של 3 שנים (המסתיימים ב-12/24), נקבעה האפשרות גם לקבלת שירותי קהילה תומכת הכוללים שירותי אב קהילה, ביקור בבית המבוטח, שירותי תחזוקה ביתית קלה בבית המבוטח, התקנת לחצן מצוקה המחובר למוקד הקהילה ושירותי הפגת בדידות ע"י השתתפות בפעילות חברתית אחת לשבוע במשך שעה, ועוד.

לאור סיום הוראת השעה, והרצון להרחיב את השירות הניתן במסגרת "קהילה תומכת" מוצעים כעת התיקונים כדלקמן:

1. הרחבת השירותים במסגרת "קהילה תומכת" וקביעתו כתיקון קבע - לקראת סיום הוראת השעה ונוכח הצלחת השירות בקרב הזכאים ושביעות רצונם מהשירות הקיים והרצון להרחיבו לאיזורים נוספים בארץ [כך גם על דעת משרד הרווחה האחראי על הפיקוח עליהם], מוצע כעת לאפשר לזכאים "סל שירותים גמיש" המציע שירותים נוספים לבחירת הזכאים. באמצעות סל השירותים הגמיש ניתן להתאים את השירותים להעדפות, לצרכים המשתנים ולמאפיינים התרבותיים והסביבתיים של הקשישים ובכך לאפשר דחיקת תלות בצורה טובה יותר.

במסגרת סל שירותים הגמיש יוצעו שלושה שירותים שהם שירותי חובה (אב קהילה, תחזוקה בתית קלה ופעילות פנאי מותאמת למרותקים לבתייהם) ובנוסף יוכל המבוטח לבחור שני שירותים נוספים מתוך סל השירותים שלהלן: **אב קהילה מתוגבר**; **לחצן מצוקה+שירות רפואי**; **פעילות חברתית** (כגון מועדון שבועי, טיולים, בית מארח, קבוצת פעילות גופנית, קפה ומאפה, פעילות חברתית); **שירותי הנגשה** (שירותי הסעות ומתן שירותים לבית, כגון: הבאת תרופות ומזון, סיוע בהגעה לחנות, ליווי לטיפולים רפואיים); **שירותי טיפוח** (כגון מספרה וקוסמטיקה); **שירותים פרא-רפואיים** (כגון פדיקור רפואי וטיפולים אלטרנטיביים)

יובהר כי לא כל מפעיל יוכל בהכרח לספק את כל השירותים הנוספים, אך הוא יציע את חלקם לפחות.

אשר לעלות יובהר כי כיום עלות הסל הבסיסי הינה חצי יחידת שירות בשבוע (כ 140 ₪ לחודש¹), והיא תישאר זהה גם עם מתן הסל הגמיש.

2. **הארכת הוראת השעה המציעה לזכאים סל שירותים בסיסי בשנה נוספת עד ליום 31 בדצמבר 2026** - במקביל להוספת הסל הגמיש ועל מנת ליתן פרק זמן להיערכות, מוצע להאריך את מסגרת הסך הקיים בשנתיים נוספות, עד ליום 31.12.2026.

3. **ביטול שירותי כביסה** - ביום 22.11.2023 אישרה מנהלת המוסד ובהמשך גם מועצת המוסד את ביטול שירותי הכביסה מלוח ח' וזאת נוכח מיעוט הזכאים המשתמשים בשירות (כ-600 איש בלבד) ומאחר ומרבית הזכאים משתמשים בשירותי הכביסה בלוח ח'2, מקבלים שירות של טיפול אישי בבית כך שהם יכולים להיעזר במטפלת לצורך כיבוס בגדיהם.

במסגרת התיקון הנ"ל הוכנס לפיכך גם התיקון האמור.

מצ"ב נוסח התיקון המוצע, ואבקש להביא הנושא לדיון במנהלה.

בברכה,

רועי קרת, עו"ד
היועץ המשפטי

¹ יוער כי העלות האמיתית הינה 163 ₪ וביטוח הלאומי הוא המשלים סך של 23 ₪.

צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'2 לחוק), התשפ"ה-2024

בתוקף סמכותי לפי סעיף 224(ו) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995² (להלן – החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין צו זה:

1. בתיקון צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'2 לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א-הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'2 לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א-2020³, במקום המילים "י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)" יבוא "א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)".

2. בפרט (7) במקום המילים "העבודה הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "הרווחה והביטחון החברתי".

3. בלוח ח'2 לחוק, פרט 6 – בטל.
- ביטול
שירותי כביסה

4. אחרי פרט (7) בא:

טור א' שירותי הסיעוד	טור ב' שווי ביחידות שירות
"(8) שירותי קהילה תומכת למבוטח שאינו זכאי לסבסוד של שירותים אלה – כל השירותים כמפורט להלן, הניתנים באמצעות קהילות תומכות המוכרות על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי בהתאם למוצע על ידי המפעיל: (א) שירותי אב קהילה לרבות ביקור בבית המבוטח אחת לחודשיים לפחות וביקורים דחופים במידת הצורך, ותיאום בין המבוטח לגורמי טיפול שונים;	0.5 יחידות בשבוע"

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210
³ ק"ת התשפ"א, עמ' 1215

	(ב) שירותי תחזוקה ביתית קלה, לביצוע תיקונים פשוטים ובסיסיים בבית המבוטח שאינם בתחום מומחיותו של בעל מקצוע וכן תיאום עם בעל מקצוע לביצוע תיקונים ; (ג) שירותים למבוטח המרותק לביתו – פעילות נ פנאי בבית המבוטח, אחת לחודש במשך שעה לפחות ; (ד) שירותי אב קהילה מתוגברים - ביקור בבית המבוטח אחת לחודש, ביקורים דחופים במידת הצורך, ותיאום בין המבוטח לגורמי טיפול שונים ; (ה) לחצן מצוקה ושירותים רפואיים ; (ו) פעילות חברתית - שירותי הפגת בדידות באמצעות השתתפות בפעילות חברתית במשך שעה לפחות, מחוץ לבית המבוטח ; (ז) שירותי הנגשה לבית המבוטח או מבית המבוטח – שירות לצרכים אישיים ; (ח) שירותי טיפוח ; (ט) שירותים פרא-רפואיים. השירותים שינתנו הינם המפורטים בפריטים (א)-(ג) וכן שני שירותים נוספים לבחירת המבוטח מהפריטים (ד)-(ט).
--	---

תחילה ותחילה 2. תחילתו של צו זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025), ואולם תחילתו של סעיף 3 לצו זה, בתום 90 ימים מה- 1 בחודש שלאחר פרסומו.

התשפ"ה _____
(2024 _____)
(חמ - _____)

יואב בן צור

דברי הסבר

כ-368,000 מבוטחים זכאים כיום לגמלת סיעוד הניתנת בהתאם לתנאי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) כקצבה כספית או באמצעות שעות טיפול ביתי, לסיוע בפעולות היום יום ובניהול משק הבית וכן השגחה או שירותים נוספים הקבועים בסל השירותים שבלוח ח'2 בחוק.

גמלת הסיעוד ניתנת כחלופה למעבר למוסד סיעודי או בית אבות, והיא מאפשרת לזכאי להנות מהטיפול לו הוא זקוק, מבלי לצאת מחיק ביתו, משפחתו או קהילתו. לוח ח'2 קובע את רשימת השירותים והמוצרים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד וכן את שווים (ביחידות שירות). בין היתר, רשאי הזכאי להמיר את זכאותו לשעות טיפול- לשירותים חלופיים כגון מרכז יום, מנוי חודשי לשירותי השגחה, שרותי כביסה ומוצרי ספיגה.

כמו כן, החל משנת 2021 במסגרת הוראת שעה (המסתיימת ביום 31.12.2024), נקבעה האפשרות גם לקבלת שירותי קהילה תומכת הכוללים שירותי אב קהילה, ביקור בבית המבוטח, שירותי תחזוקה ביתית קלה בבית המבוטח, התקנת לחצן מצוקה המחובר למוקד הקהילה ושירותי הפגת בדידות ע"י השתתפות בפעילות חברתית אחת לשבוע במשך שעה, ועוד.

לאור סיום הוראת השעה, והרצון להרחיב את השירות הניתן במסגרת "קהילה תומכת" מוצע לתקן את לוח ח'2 כך שיוורחו השירותים במסגרת "קהילה תומכת" כתיקון קבע - לקראת סיום הוראת השעה ונוכח הצלחת השירות בקרב הזכאים ושביעות רצונם מהשירות הקיים והרצון להרחיבו לאיזורים נוספים בארץ [כך גם על דעת משרד הרווחה האחראי על הפיקוח עליהם], מוצע כעת לאפשר לזכאים "סל שירותים גמיש" המציע שירותים נוספים לבחירת הזכאים. באמצעות סל השירותים הגמיש ניתן להתאים את השירותים להעדפות, לצרכים המשתנים ולמאפיינים התרבותיים והסביבתיים של הקשישים ובכך לאפשר דחיקת תלות בצורה טובה יותר.

במסגרת סל שירותים הגמיש יוצעו שלושה שירותים שהם שירותי חובה (אב קהילה, תחזוקה בתית קלה ופעילות פנאי מותאמת למרותקים לבתיאם) ובנוסף יוכל המבוטח לבחור שני שירותים נוספים מתוך סל השירותים שלהלן: אב קהילה מתוגבר; לחצן מצוקה+שירות רפואי; פעילות חברתית (כגון מועדון שבועי, טיולים, בית מארח, קבוצת פעילות גופנית, קפה ומאפה, פעילות חברתית); שירותי הנגשה (שירותי הסעות ומתן שירותים לבית, כגון: הבאת תרופות ומזון, סיוע בהגעה לחנות, ליווי לטיפולים רפואיים); שירותי טיפוח (כגון מספרה וקוסמטיקה); שירותים פרא-רפואיים (כגון פדיקור רפואי וטיפולים אלטרנטיביים)

יובהר כי לא כל מפעיל יוכל בהכרח לספק את כל השירותים הנוספים, אך הוא יציע את חלקם לפחות.

אשר לעלות יובהר כי כיום עלות הסל הבסיסי הינה חצי יחידת שירות בשבוע (כ 140 ₪ לחודש⁴), והיא תישאר זהה גם עם מתן הסל הגמיש.

כן מוצע להאריך את הוראת השעה המציעה לזכאים סל שירותים בסיסי בשנתיים נוספות עד ליום 31 בדצמבר 2026, במקביל להוספת הסל הגמיש על מנת ליתן פרק זמן להיערכות, המפעילים.

עוד מוצע לבטל את שירותי כביסה_מלוח ח'2 וזאת נוכח מיעוט הזכאים המשתמשים בשירות (כ- 600 איש בלבד) ומאחר ומרבית הזכאים משתמשים בשירותי הכביסה בלוח ח'2 מקבלים שירות של טיפול אישי בבית כך שהם יכולים להיעזר במטפלת לצורך כיבוס בגדיהם.

⁴ יוער כי העלות האמיתית הינה 163 ₪ וביטוח הלאומי הוא המשלים סך של 23 ₪.